

ถึงสิทธิครอบครองตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง และไม่จำต้องวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๙๒/๒๕๕๙)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จัดให้มีการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ทั้งที่กรรมการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หมดวาระตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในคราวประชุมดังกล่าวอนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณคงคลังของมหาวิทยาลัยและกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปชำระหนี้ให้กับเอกชนผู้ลงทุนโครงการก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษา ทั้งที่โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยขั้นตอนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินโครงการก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และให้เพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยเงินคืนให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น แม้การฟ้องคดีนี้จะเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งมีหน้าที่ในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีในมูลละเมิดโครงการก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษา โดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยเงินคืนให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ฟ้องคดี และขอให้ศาลเพิกถอนมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งมีมติดังกล่าวเป็นการรับรองหรือให้สัตยาบันเกี่ยวกับการร่วมลงทุนกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงมีเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเท่านั้นที่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้แทนนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่มีอำนาจกระทำการใด ๆ รวมถึงการใช้สิทธิฟ้องคดีแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้โดยอ้างว่ากระทำการในฐานะประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และได้รับมอบหมาย



ให้ฟ้องคดีตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ มิใช่กรณีที่ผู้แทนนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานอัยการจังหวัดมีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ดำเนินการฟ้องหย่าพันตำรวจโท น. สามิของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยดำเนินการฟ้องหย่าให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลา ๑ เดือน หรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้นพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้พนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีแทนเฉพาะรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐหรือรับแก้ต่างในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรถูกฟ้องในเรื่องที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการ เท่านั้น สำหรับในส่วนของประชาชนจะเป็นการช่วยเหลือในด้านกฎหมายหรือการให้คำปรึกษาแนะนำซึ่งถือเป็นการบริการสาธารณะทางการยุติธรรมตามที่กฎหมายกำหนด และรับดำเนินคดีให้เฉพาะที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เช่นคดีอุทลุมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดีเกิดจากข้อพิพาทส่วนตัวในทางแพ่งของผู้ฟ้องคดีกับสามีซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีแพ่งได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการไม่ดำเนินการฟ้องหย่าให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อเป็นข้อพิพาทในทางแพ่งของผู้ฟ้องคดีแล้ว การที่พนักงานอัยการจังหวัดมีนบุรีไม่ดำเนินการฟ้องหย่าให้ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๖/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือสอบถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เพื่อขอทราบว่าเป็นหน้าที่คนใดเป็นผู้เขียนหรือกรอกข้อความลงในใบตอบรับในประเทศของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในช่องชื่อที่อยู่ของผู้รับว่า “กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธร จ.ขอนแก่น” ในการจัดส่งหมายแจ้งคำสั่งศาล (แบบ ต.๑๐.๕) ในคดีละเมิดอำนาจศาล ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลย ต่อหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง ในหน่วยงานของรัฐและมีได้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้แทนของหน่วยงานดังกล่าว จึงมิได้มีหน้าที่ ในการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เป็นหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบที่จะมีหน้าที่ จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งหากหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอภายในเวลา อันสมควร ผู้ฟ้องคดีก็ต้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามขั้นตอน ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย จึงไม่อาจเป็นกรณีการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติที่จะเป็นเหตุให้ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ในกรณีดังกล่าวต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๐๖/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่ให้เกิดเกียรติต่อผู้ปกครองนักเรียนและหมิ่นประมาทต่อหน้าสาธารณชน ซึ่งระยะเวลาล่วงเลยมานานหลายปี แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการสืบหาข้อเท็จจริงดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมเสียชื่อเสียงและอาจไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (พิเศษ) จนถึงวันเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะเป็นเหตุให้อัตราค่าตอบแทนบำนาญน้อยกว่าที่ควรได้รับ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการสืบหา



ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงแก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชักช้าและให้ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นขั้นตอนการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครองเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในการที่ผู้มีอำนาจจะวินิจฉัยหรือออกคำสั่งซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและไม่ได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในกรณีนี้ที่จะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๖/๒๕๕๙)

(๗) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีฟ้องว่า องค์การเภสัชกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำงานโครงการก่อสร้าง Manufacturing Facility & Utility อาคารผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ และอาคารสนับสนุน ณ องค์การเภสัชกรรม รังสิต ตามสัญญาเลขที่ ๙๑๐/๕๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวโดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารมามอบให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีและรับหลักประกันตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าว โดยแจ้งธนาคารดังกล่าวให้นำเงินมาชำระตามสัญญาค้ำประกัน ซึ่งธนาคารได้ชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว และเงินหลักประกันที่ธนาคารได้นำชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิรับหลักประกันดังกล่าวและมีสิทธิฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันดังกล่าวได้ ประกอบกับคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นคำขอที่ศาลสามารถออกคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีข้อหานี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๙/๒๕๖๐)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบไอซีอาร์ (ICR) อย่างเป็นทางการของบริษัท อ. โดยแต่งตั้งให้บริษัท ท. เป็นตัวแทนในการจำหน่ายซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลสำมะโนประชากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งบริษัท ท. ในฐานะตัวแทนของผู้ฟ้องคดี ได้เข้าทำสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกับซอฟต์แวร์ไอพีวีของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่หลังจากติดตั้งและส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยได้รับเงินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาแล้ว บริษัท ท. กลับไม่นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการเร่งรัดติดตามบริษัทคู่สัญญาหลักจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ให้ชำระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทคู่สัญญาให้มีการแจ้งข้อมูลการนำซอฟต์แวร์ของผู้ฟ้องคดีไปใช้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินที่นำไปใช้ในทุกโครงการ นั้น ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้แต่งตั้งให้บริษัท ท. เป็นผู้ยื่นเสนอราคาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาซื้อขายครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวที่จะมีสิทธิเรียกร้องหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายฉบับนี้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้รับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายฉบับดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๘/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากกรเป็นพนักงาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างพนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดเชยค่าเสียหายหรือค่าชดเชยอันเกิดจากการเลิกจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีและเป็นผู้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้รับผิดชอบตามสัญญาเท่านั้น สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงแม้จะเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานก็ตาม แต่การลงนามของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการลงนามในฐานะผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๒



ประกอบกับมาตรา ๓๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ใช่คู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างพนักงานดังกล่าว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเพียงคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ ๔๗ ของระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๑๖ ของระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ เท่านั้น มิได้เป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีถูกโต้แย้งสิทธิจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๑๔/๒๕๖๐)

(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีฟ้องว่า ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคอกกระบือ และตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๘ ครอบคลุมที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองครอบครองเพื่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงชนบท สด. ๒๐๓๒ โดยคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่าการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณทางหลวงชนบทสายดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ และนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคอกกระบือ และตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๑ ดังกล่าว นั้น มติและประกาศดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าครอบครองหรือใช้สอยหาริมทรัพย์ในที่ดินบริเวณที่มีการออกพระราชกฤษฎีกาได้เร็วกว่าปกติ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นอย่างมากที่ต้องออกจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเร็วขึ้น กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๙/๒๕๖๐)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษกตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลบางหลวง ตำบลบางเตือ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลคูบางหลวง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด ตำบลละหาร ตำบลพิมลราช ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่จ่ายค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทน หรือผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมรับผิดชอบในการจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนแต่อย่างใด ซึ่งงบประมาณที่ต้องจ่ายค่าทดแทนย่อมเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ได้ยื่นขอไว้อยู่แล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาดำเนินการในส่วนนี้อีก ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แม้จะเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นในข้อกฎหมายก็เป็นเพียงการปฏิบัติการตามหน้าที่ราชการ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้กระทำการใดให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย



จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕๒/๒๕๕๙)

(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำ
ในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจอรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คณะบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) ชุมชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ

๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล

๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อยู่แล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การอนุมัติโครงการป่าชุมชนบ้านยางโทน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ ๕๖๐ ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ดำเนินโครงการป่าชุมชน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่ และป่าแม่ น้ำน้อย และป่าหนองรี ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ ของจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือกรมป่าไม้ที่อนุมัติโครงการป่าชุมชน และประกาศจังหวัดกาญจนบุรีดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดทำโครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมจำนวน ๙ โครงการ โดยสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือกรมป่าไม้ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ดำเนินโครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่ และป่าแม่ น้ำน้อย และป่าหนองรี ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติ โดยบัญชีรายชื่อท้ายประกาศดังกล่าว ลำดับที่ ๑ กำหนดให้โครงการป่าชุมชนบ้านยางโทน เป็นโครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติ มีระยะเวลาของโครงการ ๕ ปี วันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ คือ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖



ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซึ่งในวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาล คือ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งระยะเวลาดำเนินการโครงการประชุมชนบ้านยางโทนได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น ศาลปกครองไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือกรมป่าไม้ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ที่อนุมัติโครงการประชุมชนบ้านยางโทน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีมวงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ดำเนินโครงการประชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย และป่าหนองรี ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘ ตามคำขอได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๗/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กล่าวหากรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดี ซึ่งรับราชการเป็นข้าราชการครู และเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขอทราบความคืบหน้ากรณีการดำเนินการทางวินัยกับบุคคลทั้งสอง แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งผลการสอบสวนวินัยกับบุคคลดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร นั้น จากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งผลการสอบสวนวินัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร อันเป็นการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเร่งรัดการดำเนินการทางวินัยแก่บุคคลดังกล่าว และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบมิใช่เป็นการฟ้องเพื่อขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดโทษวินัยศาลจึงมีอำนาจกำหนดคำสั่งได้ แต่เนื่องจากในระหว่างการพิจารณาดีของศาลปกครองชั้นต้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งผลการสอบสวนวินัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบอันเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีอีก เหตุแห่งการฟ้องคดีตามคำฟ้องจึงหมดสิ้นไป จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๒๑/๒๕๕๙)

๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค่าบังคับตามคำขอ ไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดค่าบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง หรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ก) กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบคนเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนาสวนและตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเดิมเป็นที่ดินบางส่วนที่ปรากฏตามแผนที่แสดงแนวเขตต์หวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอวังขนาย อำเภอบ้านทวน และอำเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ ต่อมา ได้มีการตรา พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ราชพัสดุที่ได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร ในท้องที่ตำบลนาสวน และตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อนำที่ดินไปจัดสรรให้กับราษฎรที่อพยพจากพื้นที่น้ำท่วมภายหลังจากการสร้างเขื่อน ศรีนครินทร์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ ในระหว่างการดำเนินการ จัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรดังกล่าว ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพระฤๅษี และป่าเขาบ่อแร่ ในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลหินดาด ตำบลลิ้นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ ตำบลเขาโจด ตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ และตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้จัดทำรูปแผนที่แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งปรากฏว่า แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ดังกล่าวทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินตามแผนที่ ท้ายพระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ราชพัสดุที่ได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร ในท้องที่ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๙ และเป็นที่ดินส่วนหนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบครอบครองและทำประโยชน์อยู่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบ



และราษฎรในพื้นที่พิพาทถูกดำเนินคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพระฤๅษีและป่าเขาบ่อแร่ ในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลหินดาด ตำบลลิ้นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ ตำบลเขาโจด ตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบอ้างว่า พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์กำหนดให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งได้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกลายเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพระฤๅษีและป่าเขาบ่อแร่ ในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลหินดาด ตำบลลิ้นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ ตำบลเขาโจด ตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ นั้น ศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๒๒/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนข้อ ๓ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องบริโภค ซึ่งจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน หากไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กฎกระทรวงกำหนด ต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าว และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้น ต้องมีคำบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการสั่งให้เพิกถอนกฎกระทรวง

ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓/๒๕๖๐)

ข) กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่มีเอกสารสิทธิซึ่งถูกเขตชลประทานบริเวณพื้นที่ก่อสร้างห้วยงาน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้ำ (เดิม) ตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ประกาศของคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดแพร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อ “ผู้ไม่มีสิทธิ” ที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนหรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผล ที่ถูกเขตชลประทานบริเวณพื้นที่ การก่อสร้างห้วยงาน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้ำ (เดิม) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อน เนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน ประกาศพิพาท นั้น คำขอดังกล่าวเป็นคำขอที่ศาลออกคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๗/๒๕๖๐ ที่ คผ.๒๓/๒๕๖๐ ที่ คผ.๔๕/๒๕๖๐ และที่ คผ.๕๗/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดให้โทษ ปัจจุบันต้องขังอยู่ที่เรือนจำกลางพิษณุโลก ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดทางวินัยผู้ต้องขัง ฐานมีและเสพยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) โดยให้ลดชั้นผู้ต้องขังจากชั้นกลางเป็นชั้นเลวมาก ขังเดี่ยวมีกำหนด ๒ เดือน และตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับบุคคลภายนอกมีกำหนด ๑ เดือน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย ผู้ต้องขังผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อน และลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นฐานอำนาจในการลงโทษผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดี



ได้รับนั้น ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามมติ ก.ค.ศ. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวน่าจะมีผลตั้งแต่วันที่ ก.ค.ศ. มีมติให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยให้คำสั่งดังกล่าวมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีและการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายดังกล่าว ศาลปกครองมีอำนาจออกคำสั่งตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๔/๒๕๖๐)

ค) กรณีมีคำขอให้สั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อหามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล แต่แพทย์ที่ทำคลอดผู้ฟ้องคดีทำการรักษาผิดพลาดเป็นเหตุให้กระเพาะปัสสาวะของผู้ฟ้องคดีฉีกขาด ต้องทำการรักษาโดยการผ่าตัดใหญ่เปิดช่องท้องอีกครั้งเพื่อซ่อมปิดรูรั่ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องใช้ยานิตต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่อาจให้นมบุตรได้ตามปกติ

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ผู้ฟ้องคดียังมิได้รับการชดใช้ความเสียหาย รวมทั้งยังมิได้มีการดำเนินการสอบสวนและมีคำสั่งลงโทษแก่โรงพยาบาลและแพทย์ผู้ทำการรักษา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการดำเนินการสอบสวนและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับโรงพยาบาลและแพทย์ผู้ทำการรักษาผิดพลาด นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องประกอบคำขอบังคับของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้หน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่ดำเนินการสอบสวนและมีคำสั่งลงโทษแก่โรงพยาบาลและแพทย์ผู้ทำการรักษา โดยในส่วนของโรงพยาบาลซึ่งถือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการของโรงพยาบาลในฐานะผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการว่ามีการปฏิบัติตามถูกต้องตามพระราชบัญญัติฯ หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๓ ประกอบกับมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบการกระทำของโรงพยาบาล แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการสอบสวนและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับโรงพยาบาลกรณีแพทย์ทำการรักษาผิดพลาด จึงเป็นคำขอที่ศาลออกคำบังคับได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๗/๒๕๕๙)

(๓) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๕) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลปกครองดำเนินการทางวินัยหรือให้ลงโทษทางอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ก่อสร้างสะพานข้ามทางร่วมทางแยกหรืออุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยกโดยมิได้แบ่งหรือจัดสรรช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็น ทั้งที่สะพานหรืออุโมงค์ดังกล่าวสามารถที่จะแบ่งหรือจัดสรรช่องทางเดินรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดหรือจัดสรรช่องเดินรถสำหรับรถจักรยานยนต์บนสะพานหรืออุโมงค์ในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น แม้มาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จะกำหนดให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องเกี่ยวกับการผังเมือง การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การวิศวกรรมจราจร และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน กำหนดให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอำนาจกำหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกำหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย ก็ตาม แต่อำนาจหน้าที่ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีลักษณะเป็นการวางโครงสร้างการจราจร การขนส่งและระบบงานทางโดยรวม ซึ่งต้องคำนึงถึงหลักวิศวกรรมจราจร และการก่อสร้างถนน สะพานข้ามทางแยกหรืออุโมงค์เพื่อรองรับรถชนิดใด ประเภทใด ย่อมต้องคำนึงถึงเหตุปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ เช่น สภาพทางกายภาพของถนนแต่ละสาย นโยบาย งบประมาณ ความจำเป็น ความเหมาะสม

รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครองจะดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในแต่ละกรณี ศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจแทนฝ่ายปกครองในการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ อีกทั้งการออกแบบและก่อสร้างถนน สะพานข้ามทางแยกหรืออุโมงค์เพื่อรองรับรถชนิดใด ประเภทใดของฝ่ายปกครอง ก็มีใช้การใช้อำนาจดุลพินิจวินิจฉัยหรือดุลพินิจตัดสินใจตามกฎหมายตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสืบคนอ้างในคำอุทธรณ์แต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสืบคนฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดหรือจัดสรรช่องเดินรถสำหรับรถจักรยานยนต์บนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกและในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยกในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทางสาธารณะและลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ละเลยปล่อยให้คณะกรรมการชุมชนฟ้าฮ่ามก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการชุมชนตามโครงการ SML ทับลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ปลูกสร้างทับลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ และรื้อท่อระบายน้ำซึ่งสร้างทับลำเหมืองออกไปให้มีสภาพเดิม ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการสั่งให้รื้อถอนลานปูนของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ที่สร้างรุกล้ำทางสาธารณะประโยชน์แล้วล้อมรั้วให้ถูกต้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สร้างถนนคอนกรีตในชุมชนฟ้าฮ่าม ซอย ๖ ตามโครงการแผนพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐ ที่ล่าช้ามาเป็นเวลานานโดยไม่สร้างตามระบบใหม่ นั้น คำขอดังกล่าวมีลักษณะเป็นคำขอให้ศาลมีคำบังคับเข้าไปจัดการบริหารงานในภาระหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายปกครองโดยแท้ในทางบริหารกรณีจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปกำหนดคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามคำขอดังกล่าวต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๗/๒๕๖๐)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยยุบตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ซึ่งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอยู่ เป็นเหตุให้เมื่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยกำหนดตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ไว้ในแผนดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สิ้นสุดลงด้วยระยะเวลาการจ้างครบกำหนดตามที่ได้ทำสัญญาต่อกันไว้ จึงเป็นการสิ้นสุดการจ้างตามสัญญา กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีใหม่หรือไม่ เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและความจำเป็นแก่การบริหารงานภายในหน่วยงาน ดังนั้น คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่สามารถกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีตามคำฟ้องในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง นั้น โดยที่การจัดแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้การบริหารงานภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ คำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่สามารถกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีตามคำฟ้องข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๔๔/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา มีกำหนด ๔ ปี ซึ่งก่อนที่สัญญาจ้างดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเรื่องการสิ้นสุดของสัญญาและการไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง โดยให้เหตุผลว่า มีพนักงานส่วนตำบลเพียงพอกับภารกิจงานด้านธุรการ จึงไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจอีกต่อไป และเพื่อเป็นการประหยัดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ผู้ฟ้องคดี

เห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีรายได้และไม่ได้รับสิทธิที่พึงมีพึงได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีสิ้นสุดลงด้วยระยะเวลาการจ้างครบกำหนดตามที่ได้ทำสัญญาต่อกันไว้ กรณีจึงเป็นการสิ้นสุดการจ้างตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีใหม่หรือไม่ ย่อมเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและความจำเป็นแก่การบริหารภายในหน่วยงาน คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่สามารถกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๐/๒๕๖๐)**

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบไอซีอาร์ (ICR) อย่างเป็นทางการของบริษัท อ. โดยแต่งตั้งให้บริษัท ท. เป็นตัวแทนในการจำหน่ายซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลสำมะโนประชากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งบริษัท ท. ในฐานะตัวแทนของผู้ฟ้องคดี ได้เข้าทำสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกับซอฟต์แวร์ไอพีวีของผู้ฟ้องคดี กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่หลังจากติดตั้งและส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยได้รับเงินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาแล้ว บริษัท ท. กลับไม่นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการเร่งรัดติดตามบริษัทคู่สัญญาหลักจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ให้ชำระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้มีการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทคู่สัญญา ให้มีการแจ้งข้อมูลการนำซอฟต์แวร์ของผู้ฟ้องคดีไปใช้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินที่นำไปใช้ในทุกรายการ นั้น การใช้สิทธิฟ้องคดีบริษัทคู่สัญญา และการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งการสั่งให้มีการแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้นำซอฟต์แวร์ระบบไอซีอาร์ของผู้ฟ้องคดีไปใช้ในโครงการใดบ้าง จำนวนเท่าไร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าสิทธิอนุญาต Licenses ของระบบไอซีอาร์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำไปใช้ในทุกรายการ เป็นคำขอที่ให้ศาลก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจของฝ่ายปกครองโดยแท้ ศาลจึงไม่มีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๘/๒๕๖๐)**



กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๑ ประกอบกับมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๑๓ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระทำชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ และมีมติไม่รับเรื่องกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากหนังสือร้องเรียน และได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยมีมติไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา มีผลให้ข้อกล่าวหาตามเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้นไป อันมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะรับคำร้องเรียนกล่าวหาดังกล่าวไว้เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปหรือไม่ ย่อมเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎหมาย อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง จึงเป็นกรณีที่ขอให้ศาลตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นกรณีที่ศาลปกครองไม่อาจออกคำสั่งได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๘/๒๕๖๐)

(๓) คำขอให้ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญา

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ